Contratto per la fornitura di servizi cloud e di gestione applicativa

Contratto n. FR-2024-018

TRA

Falco Retail S.p.A., con sede legale in Verona, Viale dell'Industria 9, capitale sociale euro 30.000.000 i.v., C.F. e P.IVA 03914520237, iscritta al Registro delle Imprese di Verona, in persona del direttore acquisti e servizi ing. Sandro Ferraris, munito dei necessari poteri (di seguito il "Cliente")

E

Selva Digitale S.r.l., con sede legale in Milano, Via Ostiglia 14, capitale sociale euro 100.000 i.v., C.F. e P.IVA 07318250962, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, in persona dell'amministratore unico dott.ssa Elena Sacchi (di seguito il "Fornitore")

di seguito anche, singolarmente, la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO CHE

a) il Cliente gestisce una rete di 214 punti vendita e una piattaforma di vendita online, e necessita di servizi continuativi di infrastruttura cloud, gestione applicativa e presidio dei sistemi di cassa;

b) il Fornitore dichiara di possedere l'organizzazione, le competenze e le certificazioni necessarie all'esecuzione dei servizi descritti nell'Allegato 1;

c) il Cliente ha selezionato il Fornitore all'esito della procedura comparativa conclusa il 20 dicembre 2023 e ha comunicato l'esito con lettera prot. 2023/AQ/1194;

d) le Parti intendono disciplinare per iscritto il rapporto,

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 — Definizioni e allegati

1.1 Nel presente contratto i termini sotto indicati, quando scritti con l'iniziale maiuscola, hanno il seguente significato:

«Allegati»: i documenti da 1 a 5 elencati al successivo articolo 1.3, che formano parte integrante e sostanziale del contratto.

«Cambio di Controllo»: il mutamento, diretto o indiretto, del soggetto che dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria del Fornitore, ovvero il trasferimento, in una o più operazioni collegate, di partecipazioni che attribuiscano tale maggioranza, ovvero ancora l'operazione di fusione, scissione o conferimento che produca il medesimo effetto.

«Giorno Lavorativo»: ciascun giorno compreso fra il lunedì e il venerdì, con esclusione dei giorni festivi secondo il calendario civile e nel Comune di Verona, nonché dei giorni di chiusura estiva degli uffici del Cliente, fissati dal 13 al 17 agosto di ciascun anno.

«Servizi»: le prestazioni descritte nell'Allegato 1, comprensive dei servizi di infrastruttura, gestione applicativa, presidio e assistenza.

«SLA»: i livelli di servizio e le penali di cui all'Allegato 2.

1.2 I titoli degli articoli hanno funzione di sola comodità di lettura.

1.3 Sono allegati al contratto: Allegato 1 (descrizione dei Servizi); Allegato 2 (livelli di servizio e penali); Allegato 3 (accordo sul trattamento dei dati personali); Allegato 4 (misure di sicurezza); Allegato 5 (corrispettivi e listino delle attività a consumo). In ipotesi di contrasto fra il testo del contratto e un Allegato prevale il testo del contratto, salvo che per gli Allegati 2 e 3.

Articolo 2 — Oggetto

2.1 Il Fornitore si obbliga a erogare i Servizi con continuità, con proprio personale, mezzi e organizzazione, assumendone il rischio di gestione.

2.2 Il Fornitore garantisce la disponibilità della piattaforma nei termini dell'Allegato 2 e la conservazione dei dati del Cliente su datacenter ubicati nello Spazio economico europeo.

2.3 Il Cliente si obbliga a mettere a disposizione le informazioni e gli accessi necessari e a designare un referente unico per l'esecuzione del contratto.

Articolo 3 — Governo del rapporto

3.1 È istituito un comitato di coordinamento composto da due rappresentanti per ciascuna Parte, che si riunisce con cadenza mensile e redige un breve verbale delle decisioni assunte.

3.2 Il Fornitore trasmette entro il decimo giorno di ciascun mese la reportistica sui livelli di servizio del mese precedente.

3.3 Le richieste di modifica dei Servizi seguono la procedura di change management descritta nell'Allegato 1, paragrafo 7. Nessuna modifica è efficace se non concordata per iscritto.

Articolo 4 — Corrispettivi

4.1 A fronte dei Servizi il Cliente corrisponde al Fornitore un corrispettivo annuo di euro 720.000 (settecentoventimila), oltre IVA, fatturato in rate trimestrali anticipate di euro 180.000 ciascuna.

4.2 Le attività a consumo e i progetti evolutivi sono compensati a parte, secondo il listino dell'Allegato 5 e previo ordine scritto del Cliente.

4.3 Il corrispettivo di cui al punto 4.1 è aggiornato annualmente, a decorrere dal secondo anno, nella misura dell'80% della variazione dell'indice ISTAT NIC rilevata nei dodici mesi precedenti, con arrotondamento a dieci euro.

Articolo 5 — Fatturazione e pagamenti

5.1 Le fatture sono emesse il primo giorno del trimestre di riferimento e pagate a sessanta giorni data fattura fine mese.

5.2 In ipotesi di ritardo si applicano gli interessi di legge. Il Cliente ha facoltà di compensare con quanto dovuto le penali maturate ai sensi dell'Allegato 2, previa comunicazione scritta.

Articolo 6 — Durata

6.1 Il contratto ha durata di trentasei mesi con decorrenza dal 1° marzo 2024 e si rinnova tacitamente per successivi ventiquattro mesi, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

6.2 Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento con preavviso di centoventi giorni, corrispondendo al Fornitore i corrispettivi maturati e le attività in corso di esecuzione autorizzate.

Articolo 7 — Personale, subappalto e non sollecitazione

7.1 Il Fornitore impiega personale idoneo e adeguatamente formato e comunica al Cliente l'elenco nominativo delle risorse dedicate, aggiornandolo ad ogni variazione.

7.2 Il subappalto è ammesso soltanto verso i soggetti indicati nell'Allegato 1, paragrafo 9, e verso ulteriori soggetti previa autorizzazione scritta del Cliente. Il Fornitore resta unico responsabile verso il Cliente.

7.3 Per la durata del contratto e per i dodici mesi successivi ciascuna Parte si astiene dal sollecitare l'assunzione del personale dell'altra impiegato nell'esecuzione dei Servizi.

Articolo 8 — Riservatezza

8.1 Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni acquisite in esecuzione del contratto e ne limita la circolazione al personale che deve conoscerle. L'obbligo permane per cinque anni dalla cessazione del rapporto.

8.2 Restano ferme le comunicazioni imposte da un provvedimento dell'autorità, previo avviso all'altra Parte quando consentito.

Articolo 9 — Dati personali

9.1 Il Fornitore tratta i dati personali del Cliente in qualità di responsabile del trattamento, secondo le istruzioni documentate contenute nell'Allegato 3 e nel rispetto della normativa applicabile.

9.2 Il ricorso a sub-responsabili è ammesso alle condizioni dell'Allegato 3, paragrafo 4.

Articolo 10 — Sicurezza e continuità

10.1 Il Fornitore adotta le misure descritte nell'Allegato 4, effettua i test di ripristino con cadenza semestrale e ne trasmette gli esiti al Cliente.

10.2 Gli incidenti di sicurezza sono comunicati al Cliente senza ritardo e comunque entro ventiquattro ore dalla rilevazione.

Articolo 11 — Proprietà intellettuale

11.1 Restano di proprietà di ciascuna Parte i diritti sui beni immateriali preesistenti.

11.2 Gli sviluppi realizzati su commessa del Cliente e da questi pagati sono acquisiti in via esclusiva al Cliente; il Fornitore concede sul software di base una licenza d'uso non esclusiva per la durata del contratto e per il periodo di reversibilità.

Articolo 12 — Responsabilità

12.1 Il Fornitore risponde dei danni cagionati al Cliente nei limiti di un massimale annuo pari al corrispettivo annuo di cui al punto 4.1.

12.2 Il limite non opera nelle ipotesi di dolo o colpa grave, di violazione degli obblighi di riservatezza e degli obblighi in materia di dati personali.

Articolo 13 — Assicurazione

13.1 Il Fornitore mantiene per tutta la durata del contratto una polizza di responsabilità civile professionale con massimale non inferiore a euro 3.000.000 per sinistro e ne consegna copia al Cliente ad ogni rinnovo.

Articolo 14 — Forza maggiore

14.1 Nessuna Parte risponde dell'inadempimento dovuto a eventi eccezionali e imprevedibili, estranei al proprio controllo, purché ne dia comunicazione all'altra entro cinque Giorni Lavorativi.

Articolo 15 — Risoluzione

15.1 Il Cliente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, con effetto immediato, nelle ipotesi di: violazione degli obblighi di riservatezza; superamento per tre mesi consecutivi delle soglie di penale dell'Allegato 2; cessione del contratto in difetto di consenso.

15.2 Fuori dalle ipotesi del punto 15.1 la Parte adempiente diffida per iscritto l'altra ad adempiere entro trenta giorni.

Articolo 16 — Effetti della cessazione e reversibilità

16.1 Alla cessazione del contratto, per qualunque ragione, il Fornitore assicura per sei mesi i servizi di reversibilità descritti nell'Allegato 1, paragrafo 11, ai corrispettivi ivi indicati, e restituisce i dati del Cliente in formato aperto e documentato.

Articolo 17 — Cessione del contratto e subentro

17.1 È vietata al Fornitore la cessione del contratto, anche parziale, senza il preventivo consenso scritto del Cliente.

17.2 Il Cliente può cedere il contratto a società del proprio gruppo dandone comunicazione scritta al Fornitore, che nulla può eccepire.

Articolo 18 — Cambio di Controllo del Fornitore

18.1 Le Parti danno atto che l'assetto proprietario del Fornitore e la stabilità della sua compagine hanno costituito elemento determinante del consenso del Cliente alla conclusione del contratto.

18.2 Il Fornitore informa il Cliente di ogni trattativa avanzata avente ad oggetto il proprio capitale, non appena la comunicazione sia compatibile con gli obblighi di riservatezza assunti verso i terzi.

18.3 Ogni Cambio di Controllo, diretto o indiretto, del Fornitore richiede il preventivo consenso scritto di Falco Retail S.p.A.

18.4 La richiesta di consenso, corredata dell'identità dell'acquirente, del gruppo di appartenenza, dell'assetto proprietario e di governo previsto dopo l'operazione e di una descrizione degli effetti attesi sull'organizzazione dedicata ai Servizi, deve pervenire al Cliente a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato all'articolo 21, almeno quindici (15) Giorni Lavorativi prima della data prevista per il perfezionamento dell'operazione. Nel computo non si considerano né il giorno del ricevimento della richiesta né quello previsto per il perfezionamento.

18.5 Il Cliente si pronuncia entro dieci (10) Giorni Lavorativi dal ricevimento di una richiesta completa. Il Cliente può subordinare il consenso a misure ragionevoli a tutela della continuità dei Servizi, quali il mantenimento del gruppo di lavoro dedicato o il rilascio di una garanzia da parte della controllante.

18.6 Il perfezionamento di un Cambio di Controllo in difetto del consenso previsto al punto 18.3, ovvero prima della scadenza del termine di cui al punto 18.5, attribuisce al Cliente la facoltà di recedere dal contratto con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione, restando dovuti i corrispettivi maturati e i servizi di reversibilità di cui all'articolo 16.

18.7 Il presente articolo non si applica ai mutamenti che riguardino la compagine del Cliente.

Articolo 19 — Divieto di modifiche tacite

19.1 Ogni modifica del contratto e degli Allegati è valida soltanto se risultante da atto scritto sottoscritto dai rappresentanti muniti di poteri delle Parti. La tolleranza di comportamenti difformi non costituisce rinuncia ai diritti nascenti dal contratto.

Articolo 20 — Legge applicabile e foro competente

20.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Articolo 21 — Comunicazioni

21.1 Salvo che sia diversamente previsto, tutte le comunicazioni relative al contratto, comprese quelle di cui all'articolo 18, sono valide se inviate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

per il Cliente: falcoretail.acquisti@pec.falcoretail.it — Falco Retail S.p.A., Direzione acquisti e servizi, Viale dell'Industria 9, 37135 Verona;

per il Fornitore: selvadigitale@pec.selvadigitale.it — Selva Digitale S.r.l., Via Ostiglia 14, 20139 Milano.

21.2 Il mutamento di indirizzo è opponibile all'altra Parte soltanto dal ricevimento della relativa comunicazione, da inviarsi nella medesima forma.

Verona, 12 febbraio 2024

Falco Retail S.p.A. — ing. Sandro Ferraris

Selva Digitale S.r.l. — dott.ssa Elena Sacchi

Il Fornitore approva specificamente, ai sensi di legge, le clausole di cui agli articoli 5.2 (compensazione), 6.2 (recesso del Cliente), 12.1 (limitazione di responsabilità), 15.1 (risoluzione), 18.3, 18.4 e 18.6 (Cambio di Controllo), 20.1 (foro competente).

Selva Digitale S.r.l. — dott.ssa Elena Sacchi